

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 ramadan 1441 – 19 mai 2020

163^{ème} année

N° 44

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation 1053

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières 1057

Ministère de la Santé

Arrêté du ministre de la santé du 12 mai 2020, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la Pharmacie centrale de Tunisie 1059

Ministère des Affaires Locales

Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales 1060

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 mai 2020, révisant le modèle d'imprimé administratif relatif au contrat de travail d'un travailleur étranger et fixant le modèle d'imprimé administratif relatif au visa du contrat de travail d'un travailleur étranger, relatifs aux services centraux du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et leurs entrées en application	1054
--	------

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-5 du 19 mars 2020	1068
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020	1069
Circulaire aux banques n° 2020-7 du 25 mars 2020	1073
Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1 ^{er} avril 2020.....	1076
Circulaire aux intermédiaires agréées n° 2020-9 du 1 ^{er} avril 2020.....	1077

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, notamment ses articles 2 et 11,

Vu le Code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,

Vu la loi n° 2018-46 du 1^{er} août 2018, relative à la déclaration du patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l'établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les principes relatifs au choix, à l'évaluation des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants aux conseils d'administration ou aux conseils de surveillance des entreprises publiques et à leur révocation, et ce, dans le cadre de la gouvernance de leurs performances.

La représentation équilibrée entre les deux sexes est prise en considération, lors de l'application du présent décret gouvernemental. La représentation de l'un des deux sexes ne peut pas être inférieure à 40%.

Art. 2 - Les conseils d'administration des entreprises publiques doivent comporter, obligatoirement, au moins deux membres indépendants des participants publics, et un membre représentant les petits actionnaires au sens de la législation et la réglementation relatives aux entreprises cotées à la Bourse des valeurs mobilière de Tunis.

Est considéré membre indépendant, au sens du présent décret gouvernemental, toute personne n'ayant aucun lien direct ou indirect avec l'entreprise, ses dirigeants ou avec les participants, de nature à porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou l'entraîner dans une situation de conflit d'intérêts réelle ou potentielle.

Chapitre II

Des modalités et des conditions de choix et de révocation des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants

Art. 3 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont choisis par voie de concours.

Le concours doit obéir aux principes :

- de transparence,
- d'égalité de traitement des candidats,
- d'égalité des chances,
- de liberté de candidature.

Art. 4 - Les administrateurs représentant les participants publics considérés par le deuxième tiret de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée, sont exceptés de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 5 - Les administrateurs représentant les participants publics aux conseils d'administration des entreprises publiques ou aux conseils de surveillance, sont choisis parmi les agents publics en activité ou en retraite, remplissant au moins les conditions suivantes :

- L'obtention de qualifications académiques adaptées aux missions assignées à l'administrateur,
- Les compétences nécessaires à l'optimisation de sa performance,
- La justification d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de gestion ou de direction au secteur public ou privé ou dans les disciplines sectorielles dans lesquelles, l'entreprise objet de nomination, exerce ses activités.
- Le candidat ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts au sens de la loi relative à la déclaration du patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts,
- L'intégrité et la réputation,
- L'absence des interdictions légales prévues par la législation en vigueur.

Les agents publics exerçant dans les instances de contrôle et les structures d'inspection ministérielles, administratives et techniques, et les instances de régulation, ne peuvent pas faire acte de candidature pour être membre aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques.

Art. 6 - Sous réserve des dispositions des statuts et des textes réglementant les entreprises publiques, les administrateurs représentant les participants publics ne peuvent être désignés à un conseil d'administration ou à un conseil de surveillance de l'une des entreprises publiques que pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois au maximum.

Art. 7 - Un membre indépendant est choisi par voie de concours parmi les personnalités ayant la nationalité tunisienne et en raison de leur expérience et leur spécialisation dans l'un des domaines d'activité de l'entreprise.

Les mêmes conditions applicables aux administrateurs représentant les participants publics s'étendent aux administrateurs indépendants, à l'exception du troisième tiret de l'article 5 du présent décret gouvernemental.

Les administrateurs indépendants sont nommés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance de l'une des entreprises publiques pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois au maximum.

Art. 8 - Sous réserve de la législation en vigueur, les membres du conseil d'administration ou de surveillance sont nommés sur avis conforme de la commission mentionné à l'article 11 du présent décret gouvernemental comme suit :

- Les représentants de l'Etat aux conseils d'administration et aux conseils de surveillance des entreprises publiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de la tutelle sectorielle.
- Les représentants des collectivités locales sont nommés par décision du président du conseil intéressé.
- Les représentants des établissements publics à caractère non administratif sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
- Les représentants des entreprises publiques sont nommés par décision du président directeur général ou du directeur général.

Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants ne peuvent être nommés simultanément à plus d'une seule entreprise publique ou d'un seul établissement public.

Art. 9 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont révoqués dans le cas de violation des obligations mises à leur charge ou dans le cas de perte de l'une des conditions mentionnées dans l'article 5 du présent décret gouvernemental.

La décision de révocation est prise sur la base d'un rapport motivé de la commission mentionnée à l'article 11 du présent décret gouvernemental selon les mêmes modalités et procédures de nomination.

Art. 10 - Les jetons de présence des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Chapitre III

De la composition de la commission chargée du choix et de l'évaluation de la performance des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et leur révocation, et la fixation de ses missions et des modes de son fonctionnement

Art. 11 - Il est créé par arrêté du ministre de la tutelle sectorielle, une commission spécialisée, chargée des missions suivantes :

- Choisir et révoquer les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants.

- L'évaluation périodique de la performance des administrateurs.

- La proposition des programmes de formation des administrateurs.

Art. 12 - La commission mentionnée à l'article 11 du présent décret gouvernemental, est composée du représentant du ministre de la tutelle sectorielle en qualité de président et des membres énumérés ci-après :

- Représentant de l'Instance des Contrôleurs d'Etat.

- Représentant de l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics.

- Représentant de l'unité de suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics.

- Représentant de la direction générale des participations publiques relevant du ministère des finances.

- Représentant de l'administration technique du ministère de la tutelle sectorielle concernée par l'activité de l'entreprise publique objet de nomination.

Sont ajoutés obligatoirement à la composition de la commission deux experts au minimum choisis selon des conditions fixées par arrêté du Chef du Gouvernement

Le président de la commission ou l'un de ses membres, peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile concernant l'une des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de la commission.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par la structure chargée de suivi des entreprises publiques au ministère de tutelle sectorielle.

Art. 13 - La commission mentionnée à l'article 11 du présent décret gouvernemental exerce ses missions conformément aux mesures et aux critères fixés par un manuel de procédures commun, approuvé par arrêté du Chef du Gouvernement. Ce manuel de procédures fixe notamment les questions suivantes :

- Les normes et critères de choix et d'évaluation de la performance des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants.

- Les procédures de concours et le classement des candidats.

- Les modalités et les procédures de la révocation.

- Le code de conduite des administrateurs.

- Les critères de l'octroi des jetons de présence des administrateurs.

- Les documents de référence relatifs aux déclarations exigées des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants.

Art. 14 - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois de besoin. Des convocations écrites sont adressées à tous les membres, avant au moins sept jours de la date de tenue de la réunion, jointe de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires pour examiner les questions qui seront débattues. La commission ne peut valablement siéger qu'en présence de la majorité de ses membres.

Art. 15 - La commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les travaux de la commission sont consignés dans un registre spécial. Le procès-verbal de la séance est élaboré par le secrétariat permanent dans un délai n'excédant pas sept jours, lequel est signé par tous les membres présents.

Art. 16 - Les membres de la commission mentionnée à l'article 11 du présent décret gouvernemental, sont soumis lors de l'exercice de leurs missions à un code de conduite, fixant les principes de neutralité, d'indépendance et d'intégrité. Ce code est approuvé par arrêté du Chef du Gouvernement.

Il est interdit aux membres de la commission de cumuler leur qualité en tant que membre de la commission avec celle d'un membre de tous les conseils d'administration ou les conseils de surveillance.

Art. 17 - La rémunération des membres de la commission créée par l'article 11 du présent décret gouvernemental est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement.

Chapitre IV

Des obligations incombant aux administrateurs représentant les participants publics et aux administrateurs indépendants dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques

Art. 18 - Sous réserve de la législation en vigueur, les obligations particulières suivantes incombent à l'administrateur :

- Assister et se tenir au courant des travaux des conseils d'administration ou des conseils de surveillance et des comités qui en sont issus.

- Se conformer à l'obligation de diligence quant à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées dans toutes les questions qui lui sont soumises.

- Contribuer à la fixation de la stratégie de l'entreprise et de ses principaux objectifs ainsi qu'au suivi de sa mise en œuvre.

- Vérifier que les actes de gestion sont conformes à la politique fixée par le Conseil.

- S'assurer de l'application des systèmes de contrôle, étudier et suivre les rapports de contrôle et d'audit interne et externe.

- Emettre un avis sur la stratégie d'identification, de mesure et de contrôle des risques et évaluer la capacité de l'entreprise à les assimiler et à les maîtriser.

- Participer à la prise des décisions relatives aux contrats des marchés, aux concessions et au partenariat public-privé, et donner un avis à leur propos.

- Participer à la prise des décisions relatives aux politiques et clauses d'arbitrage, ainsi qu'aux accords de conciliation visant à résoudre les différends, conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

- Suivre les décisions prises par le conseil d'administration ou de surveillance et la vérification de sa mise en œuvre.

- Étudier les projets de budget et les états financiers, préparer un rapport à leur sujet et en assurer le suivi.

- Préparer des rapports annuels et des rapports après chaque session du conseil d'administration dont le contenu est fixé selon un modèle préétabli par la commission mentionnée à l'article 11 du présent décret gouvernemental,

- Surveiller la performance de la direction générale et mesurer le niveau d'atteinte des objectifs de l'entreprise publique.

- Contribuer au développement des règles de gouvernance spécifiques à l'entreprise publique et contrôler la conformité de la direction générale à ces règles.

Art. 19 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption et aux conflits d'intérêts.

Art. 20 - Les administrateurs représentant les participants publics et les administrateurs indépendants, sont tenus au respect du secret professionnel et de ne pas utiliser les informations dont ils ont eu connaissance à des fins autres que celles qu'exigent l'exécution des missions qui leurs sont confiées même après que leur qualité cesse d'exister, à l'exception des cas autorisés par la loi et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du Code pénal.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 21 - La composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance, est modifiée au plus tard le 31 décembre 2020, et à l'expiration de ce délai cessent d'être applicables les dispositions réglementaires contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 22 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

Pour Contresign

*Le ministre d'Etat auprès du
chef du gouvernement chargé
de la fonction publique, de la
gouvernance et de la lutte
contre la corruption*

Mohamed Meherzi Abbou

Arrêté du ministre des finances du 15 mai 2020, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

Le ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents, notamment la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents, notamment ses articles 26 et 67,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au Conseil du marché financier et à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières, tel que modifié par les textes subséquents, notamment l'arrêté du 28 juin 2016.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l'article 2, et le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3, et le premier alinéa de l'article 4, et les dispositions de l'article 5, et le quatrième alinéa de l'article 6, et le deuxième alinéa de l'article 8 et les dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (alinéa premier nouveau) : Le taux de la redevance perçue par le Conseil du marché financier sur la Société de dépôt, de compensation et de règlement de titres est fixé à 0,3% de son chiffre d'affaires annuel.

Article 3 (deuxième et troisième paragraphe nouveau) : La redevance annuelle perçue par le Conseil du marché financier est fixée à 0,01%, de l'actif net pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d'investissement, du capital restant dû des créances pour les fonds communs de créances arrêtés à la fin de chaque année, de l'actif pour les fonds communs de sukuk et à 0,005% de l'actif net pour les fonds d'amorçage.

Le montant de cette redevance est versé au Conseil du marché financier par le gestionnaire de l'organisme de placement collectif mensuellement pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant, et annuellement pour les fonds d'amorçage, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d'investissement, les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuk, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année pour les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d'investissement, et au plus tard le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de février de chaque année pour les fonds communs de créances et les fonds communs de sukuk.

Article 4 (alinéa premier nouveau) :

- Le taux de la commission revenant au Conseil du marché financier sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières réalisées par appel public à l'épargne est fixé comme suit :

- pour les émissions nouvelles de titres de capital : 0,1% du montant de l'émission.

- pour les émissions nouvelles de titres de créance des organismes de droit privé : 0,05% du montant de l'émission,

- pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, à la constitution : 0,1% de valeur nominale de l'émission,

- pour les fonds communs de placement à risque et les fonds des fonds d'investissement, à la constitution : 0,1 % de la valeur nominale de l'émission.

- pour les fonds d'amorçage, à la constitution : 0,05 % de la valeur nominale de l'émission.

- pour les fonds communs de créances à la constitution : 0,005 % de la valeur nominale de l'émission.

- pour les fonds communs de sukuk à la constitution : 0,1 % du montant de l'émission.

Article 5 (nouveau) : La commission sur le visa des publications exigées par la législation, en cas d'émission nouvelle de titres, d'admission de valeurs à la cote de la bourse et de lancement d'offres publiques quel qu'en soit l'objet, est fixée conformément au tableau suivant :

Montant de l'opération	Montant de la commission			
	Titre de capital		Titre de créance	
	Nouvelle émission	Offre publique	Nouvelle émission	Offre publique
Jusqu'à 1.000.000 D	1.500 D	3.000 D	1.000 D	1.500 D
De 1.000.001 à 2.000.000 D	2.000 D	4.000 D	1.500 D	2.000 D
De 2.000.001 à 5.000.000 D	3.000 D	6.000 D	2.000 D	2.500 D
De 5.000.001 à 10.000.000 D	4.500 D	9.000 D	3.000 D	3.000 D
Plus de 10.000.000 D	6.000 D	12.000 D	5.000 D	4.000 D

Pour chaque opération d'admission de titres de capital à la cote de la bourse, la commission retenue est « titre de capital – offre publique ». Toutefois, lorsque l'opération d'admission à la cote de la bourse est accompagnée d'une augmentation du capital, la commission retenue est « titre de capital –nouvelle émission » et lorsque l'opération d'admission à la cote de la bourse est accompagnée d'une nouvelle émission de titres de créances, la commission retenue est « titre de créance - nouvelle émission ».

Pour les sociétés d'investissement à capital variable, les fonds communs de placement en valeurs mobilières, les fonds communs de placement à risque, les fonds des fonds d'investissement et les fonds d'amorçage la commission retenue est « titre de capital » et pour les fonds communs des créances et les fonds communs de sukuk la commission retenue est « titre de créance ».

Le paiement de cette commission est effectué par l'organisme demandeur du visa, à la délivrance de celui-ci par le Conseil du marché financier.

La commission sur le visa est perçue une seule fois au titre d'une même " publication ".

Pour l'enregistrement d'un document de référence, une avance non remboursable d'un montant de mille dinars (1.000D) est payée au Conseil du marché financier par l'organisme demandeur le jour du dépôt du dossier. Cette avance sera, le cas échéant, déduite du montant de la commission perçue sur le visa de la première note d'opération présentée durant la période de validité dudit document de référence enregistré.

Article 6 (quatrième alinéa nouveau) : La commission perçue par transaction ne peut être supérieure, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, à quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq mille dinars (5 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.

Article 8 (deuxième alinéa nouveau) : La commission perçue par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis sur les opérations enregistrées ne peut être inférieure à, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, quinze dinars (15 DT) pour les titres de capital et cinq dinars (5 DT) pour les autres valeurs mobilières, et elle ne peut dépasser, pour chacune des parties, pour chaque contrat, quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et cinq cents dinars (500 DT) pour les autres valeurs mobilières.

Article 9 (nouveau) : Le taux de la commission d'admission à la cote acquittée par les entreprises émettrices ou les sociétés de gestion au profit de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est fixé conformément au tableau suivant, sans que le montant de la commission due dépasse quarante mille dinars (40 000 DT) pour les titres de capital et trois mille dinars (3 000 DT) pour les autres valeurs mobilières.

La capitalisation boursière à l'admission ou le montant restant de l'émission admise	Taux de la commission
Titres de capital	0.05%
Autres valeurs mobilières	0.01%

Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.

Le montant de la capitalisation boursière à l'admission est égal au produit du nombre de titres admis par leur prix d'admission. Les sociétés dont les titres sont admis sur le marché alternatif sont dispensées du paiement de cette commission.

Pour les autres valeurs mobilières, le montant à prendre en considération, est le montant restant de l'émission à la date de son admission à la cote de la bourse.

Le paiement de la commission d'admission à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est effectué par les organismes cotés ou demandeurs de l'admission avant le début de la cotation de la valeur mobilière. Cette commission est payée par les organismes demandeurs de l'admission dès qu'ils obtiennent l'accord préliminaire d'admission de titres de capital.

Article 10 (nouveau) : La commission annuelle de séjour due par les organismes émetteurs au profit de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis est fixée conformément au tableau suivant :

La capitalisation boursière		Montant de la commission
Titres de capital		
jusqu'à	50 000 000 DT	2 000 DT
de 50 000 001	à 200 000 000 DT	10 000 DT
de 200 000 001	à 500 000 000 DT	20 000 DT
plus de	500 000 000 DT	40 000 DT
Autres valeurs mobilières		
Chaque ligne de cotation		1 000 DT

Lorsqu'un même organisme émetteur dispose de plusieurs catégories de titres cotés à la bourse, la commission de séjour due ne peut être supérieure à quarante mille dinars (40 000 DT).

La commission de séjour est calculée sur la base de la capitalisation boursière de la valeur mobilière au 31 décembre de l'année écoulée. La capitalisation boursière est calculée sur la base du cours de clôture.

La commission de séjour des titres de capital et des autres valeurs mobilières dont la négociation a eu lieu en cours d'année, n'est due que pour le trimestre au cours duquel l'introduction a eu lieu et pour les trimestres restant à courir de l'année considérée.

La commission de séjour est payée à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis par l'organisme émetteur ou par son représentant, au plus tard soixante jours (60) de la date de la facturation.

Les titres émis par l'Etat et les collectivités locales ne sont pas assujettis au paiement de cette commission.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2020.

Le ministre des finances

Mohamed Nizar Yaïche

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 12 mai 2020, portant approbation du calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la Pharmacie centrale de Tunisie.

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la Pharmacie centrale de Tunisie,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998, notamment son article 5,

Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, fixant la désignation de la tutelle sur les établissements publics et les entreprises publiques n'ayant pas le caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu la décision du directeur général des archives nationales du 26 novembre 2019, relative à l'approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à la Pharmacie centrale de Tunisie.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le calendrier des délais de conservation des documents spécifiques à la Pharmacie centrale de Tunisie, annexé au présent arrêté et composé de trois cent quatorze (314) règles de conservation figurant sur quatre-vingt-trois (83) pages.

Art. 2 - Tous les services intéressés de la Pharmacie centrale de Tunisie sont chargés de l'application du contenu du calendrier prévu à l'article premier du présent arrêté.

Art. 3 - Le président directeur général de la Pharmacie centrale de Tunisie est chargé, chaque fois que nécessaire, de la mise à jour du calendrier prévu à l'article premier du présent arrêté selon les procédures prévues par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998, susvisé.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 mai 2020.

Le ministre de la santé

Abdellatif El Mekki

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales.

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à la composition des conseils régionaux, notamment son article 42,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l'année 2014,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat et des collectivités publiques locales et les établissements publics, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-2109 du 23 octobre 1993, relatif à l'intégration des agents détachés après leur période de détachement,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, portant fixation des échelles des métiers nationaux et les conditions d'équivalence des certificats et aptitude de la formation professionnelle de base et formation continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009 portant fixation de l'échelle nationale des compétences,

Vu le décret n° 96-519 en date du 25 mars 1996, relatif à la révision des réglementations relatives à l'équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, relatif à la fixation des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2388 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et techniciens informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier aux corps communs des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié ou complété par le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 la fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999 fixant le statut particulier des urbanistes de l'administration, tel que complété par le décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999 fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration, tel que complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les modalités et les mécanismes de recrutement, de promotion et de titularisation dans les communes,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le régime de la mobilité fonctionnelle des agents publics des administrations publiques et des établissements publics et des entreprises publiques, au profit des collectivités locales.

Art. 2 - On entend par mobilité fonctionnelle au sens du présent décret gouvernemental toute mesure visant :

- la mutation ou le détachement d'un agent public sur sa demande, conformément aux statuts généraux auxquels l'agent intéressé est soumis.

- le redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 susvisé, en prenant en considération les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019 susvisé.

- la mise de l'agent public à la disposition d'une collectivité locale, conformément aux dispositions des articles 161, 273, 343 et 379 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 susvisée.

Chapitre II

Modalités de la mobilité fonctionnelle

Art. 3 - La mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales a lieu selon l'une des modalités suivantes :

- le détachement,
- la mutation,
- la mise à disposition,
- le redéploiement.

Art. 4 - L'agent public est détaché au sens du présent décret gouvernemental hors de son corps d'origine au profit d'une collectivité locale, sur sa demande et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il bénéficie dans ce cas de tous ses droits dans l'avancement, la promotion et la retraite.

Art. 5 - Les agents de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont mutés, au sens du présent décret gouvernemental à la collectivité locale intéressée, sur leur demande et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 6 - Les agents de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont redéployés au sens du présent décret gouvernemental au profit des collectivités locales, et ce, conformément aux règlements en vigueur.

Le redéploiement a lieu en fonction des besoins réels pour chaque collectivité locale pour chaque corps et chaque grade, dans la limite des postes programmés à leur budget et à condition qu'il entraîne le changement du lieu de résidence de l'agent public.

Art. 7 - Les administrations centrales peuvent mettre à la disposition des collectivités locales des agents publics de la catégorie A, et ce, pour une période déterminée en vue de pourvoir une vacance dans certains postes conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret gouvernemental.

Chapitre III

Indemnités et avantages accordés dans le cadre de la mobilité fonctionnelle

Art. 8 - Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret gouvernemental, l'agent intéressé par l'une des modalités de mobilité fonctionnelle mentionnées à l'article 3 ci-dessus, bénéficie des indemnités et avantages suivants :

A- L'indemnité de motivation pour la mobilité fonctionnelle.

La collectivité locale bénéficiaire de la mutation, détachement ou redéploiement dans le cadre de la mobilité fonctionnelle, accorde à l'agent intéressé une indemnité forfaitaire à ce titre, payé en une seule fois d'un montant de l'équivalent de trois (3) salaires bruts soumise à l'impôt sur le revenu, à condition que l'agent intéressé s'engage à exercer à la collectivité locale pendant au moins deux (2) ans.

Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire perçu par l'agent intéressé, dans son administration d'origine.

En cas de mutation ou de fin de détachement avant l'expiration des deux ans, l'indemnité de motivation est récupérée au prorata de la période non exercée dans la collectivité locale.

B- Indemnité pour charges de changement de résidence.

Une indemnité pour charges de changement de résidence est accordée, une seule fois par la collectivité locale bénéficiaire, à l'agent intéressé comme suit :

Distance entre le lieu de résidence et le nouveau lieu de travail	Montant de l'indemnité
Entre 20 et 80 kilomètres	300 dinars
Entre 81 et 250 kilomètres	400 dinars
Plus de 250 kilomètres	500 dinars

Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu.

C- Des incitations spécifiques à la carrière professionnelle

Les agents intéressés par la mobilité professionnelle dans le cadre de la mutation ou le détachement, bénéficient d'une bonification d'une année supplémentaire dans l'ancienneté dans le grade ou la catégorie, par ailleurs, ils continuent de bénéficier après leur retour à leurs administrations d'origine des indemnités et avantages liés au dernier emploi fonctionnel qu'ils occupaient et ce jusqu'à leur nomination dans d'autres fonctions à condition d'avoir passé deux ans au moins dans une collectivité locale.

Les collectivités locales s'engagent à maîtriser les dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50 % des ressources ordinaires réalisées, et veillent à atteindre l'équilibre entre leur besoin d'attirer et de motiver les cadres, et entre la maîtrise des coûts de rémunération.

Chapitre IV

De dispositions spécifiques à la mise à disposition au profit des collectivités locales

Art. 9 - La mise à disposition est le mode en vertu duquel les administrations centrales et les établissements publics et les entreprises publiques mettent un agent public, sur sa demande, auprès d'une collectivité locale pour une période maximale de cinq tout en continuant à appartenir au corps d'origine, et ce, afin de pourvoir à une vacance dans certains emplois.

L'administration d'origine de l'agent continue à le rémunérer et une indemnité supplémentaire est versée au titre d'un complément de salaire est prise en charge par la collectivité locale intéressée dite « indemnité de mise à disposition ».

Les agents des établissements et entreprises sont détachés auprès du ministère de tutelle intéressé préalablement à leur mise à disposition.

La mise à disposition a lieu par arrêté du ministre intéressé et un accord est conclu à cet effet entre l'administration centrale de l'agent et la collectivité locale intéressée, et ce, sur demande de l'agent public.

Il peut être mis fin à la mise à disposition avant la fin de la période sur demande motivée de l'une des parties.

Au cas où l'agent ne peut pas être réaffecté dans le même emploi qu'il occupait précédemment dans son administration d'origine après la fin de sa mise à disposition, l'agent continue à bénéficier de tous ses droits dont il bénéficiait dans son administration d'origine, y compris ceux liés à l'emploi fonctionnel qu'il occupait jusqu'à ce qu'il soit chargé d'un autre emploi fonctionnel.

Les besoins pour pourvoir les postes vacants par la mise à disposition sont collectés par le ministère des affaires locales, qui donne la priorité aux collectivités locales qui enregistrent un indice de croissance inférieur à la moyenne nationale et un taux d'encadrement inférieur au taux général d'encadrement dans les collectivités locales.

Le nombre annuel des emplois à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des collectivités locales.

Art. 10 - Le montant de l'indemnité de mise à disposition, mentionnée au paragraphe 2 de l'article 9 du présent décret gouvernemental et accordé aux agents publics des grades appartenant à la catégorie « A » dans les administrations centrales et régionales ou les établissements ou entreprises publics détachés auprès d'une administration centrale à disposition des collectivités locales est fixé comme suit :

- Les agents appartenant à la sous-catégorie A1 : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) traitement mensuel de base et l'équivalent de deux (2) traitements mensuels de base.

- Les agents appartenant à la sous-catégorie A2 : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l'équivalent d'un salaire et demi (1,5) traitement de base.

- Les agents appartenant à la sous-catégorie A3, dans les spécialités techniques : une somme dont le montant varie entre l'équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l'équivalent des trois quarts (0.75) du traitement mensuel de base.

Dans tous les cas, le montant de ladite indemnité ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du salaire mensuel brut que l'agent public percevait dans sa position d'origine à la date de la mise à disposition.

L'indemnité de mise à disposition est versée au profit de l'agent intéressé et imputée sur le budget de la collectivité locale.

Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu, de la retraite de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 11 - Le conseil de la collectivité locale auprès de laquelle l'agent public a été mis à disposition détermine la proportion de l'indemnité de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret gouvernemental.

Art. 12 - Une convention est conclue entre le ministère de tutelle dont relève l'agent mis à disposition et la collectivité locale intéressée conformément à un modèle de convention fixé par arrêté du ministre chargé des affaires locales, mentionnant la proportion retenue et le montant de l'indemnité de mise à disposition.

Art. 13 - Le montant de l'indemnité de mise à disposition est actualisé sur demande de l'agent intéressé, selon l'évolution du salaire de base.

Art. 14 - En recourant à la mise à disposition, la priorité est accordée aux emplois et fonctions suivants :

- cadre chargé des affaires administratives,
- cadre chargé des affaires financières,
- ingénieur ou technicien dans la spécialité travaux et exécution de projets,
- informaticien,
- architecte ou urbaniste.

Art. 15 - En plus de l'indemnité de mise à disposition, les agents publics mis à la disposition d'une collectivité locale bénéficient de l'ensemble des éléments de leur rémunération dans leurs administrations d'origine, y compris ceux liés à l'emploi fonctionnel. En outre, ils bénéficient d'une indemnité pour charges de changement du lieu de résidence et des incitations de carrière professionnelle prévues par l'article 8 du présent décret gouvernemental.

De la bourse de la mobilité fonctionnelle

Art. 16 - Il est créé en vertu du présent décret gouvernemental, une bourse de mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales.

Cette bourse est un service en ligne qui permet aux collectivités locales de publier des communiqués relatifs aux emplois vacants et aux procédures et aux modalités de la mobilité fonctionnelle qui leur sont liées. Elle permet également aux agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics et entreprises publiques de soumettre leurs candidatures à ces emplois.

Les modes et les procédures de fonctionnement de la bourse de la mobilité fonctionnelle sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires locales.

Art. 17 - La collectivité locale intéressée insère sur la bourse de la mobilité les données suivantes :

- ses besoins annuels en ressources humaines pour chaque emploi et les modes de mobilité fonctionnelle adoptés,
- les communiqués pour pourvoir aux emplois vacants à travers les différents modes de mobilité fonctionnelle,
- une fiche descriptive pour chaque emploi,
- les indemnités et avantages liés à l'emploi.

La collectivité locale peut également adopter diverses autres modalités pour l'information, tel que l'affichage aux sièges et l'insertion sur son site électronique ou son portail électronique.

Les candidats à la mobilité fonctionnelle soumettent obligatoirement leurs candidatures à travers la bourse de mobilité des collectivités locales.

Art. 18 - Les collectivités locales bénéficiaires de la mobilité fonctionnelle organisent des programmes et des sessions de formation et des stages appropriés aux agents intéressés.

Art. 19 - Le ministre des affaires locales et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales

Lotfi Zitoun
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 mai 2020, révisant le modèle d'imprimé administratif relatif au contrat de travail d'un travailleur étranger et fixant le modèle d'imprimé administratif relatif au visa du contrat de travail d'un travailleur étranger, relatifs aux services centraux du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et leurs entrées en application.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la Constitution,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment son article 258,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques telle que modifiée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs, tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du premier ministre du 18 janvier 1996, relatif aux spécifications techniques de l'enregistrement des imprimés administratifs, tel que modifié par l'arrêté du 8 avril 1997,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 19 juillet 2001, fixant les données techniques relatives aux certificats électroniques et leur fiabilité, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 21 février 2018,

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 octobre 2005, fixant la liste des imprimés administratifs aux services centraux et régionaux du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier - Est révisé le modèle d'imprimé administratif relatif au contrat de travail d'un travailleur étranger et est fixé, le modèle d'imprimé administratif relatif au visa de contrat de travail d'un travailleur étranger relatifs aux services centraux du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, conformément aux indications des deux annexes au présent arrêté.

Art. 2 - Sont entrés en application le modèle définitif d'imprimé administratif prévu à l'annexe 1 au présent arrêté et enregistré sous le numéro-19 22-02.01 relatif au contrat de travail d'un travailleur étranger et le modèle définitif d'imprimé administratif prévu à l'annexe 2 au présent arrêté et enregistré sous le numéro 22-02.02-19 relatif au visa de contrat de travail d'un travailleur étranger.

Art. 3 - Le contrat de travail d'un travailleur étranger est signé par l'employeur et le travailleur étranger, et déposé au ministère chargé de l'emploi par l'employeur.

Le contrat, est déposé, par l'employeur, par voie électronique via l'application informatique élaborée à cet effet par les services du ministère chargé de l'emploi.

Art. 4 - Le ministre chargé de l'emploi ou son mandataire signe le visa de contrat de travail octroyé aux étrangers.

Le visa est octroyé par voie électronique selon les moyens techniques disponibles à cet effet.

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, et notamment, les dispositions de la deuxième ligne du tableau mentionné à l'article premier de l'arrêté du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes du 3 octobre 2005 susvisé.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 mai 2020.

*Le ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi*

Fethi Belhaj

Vu

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh

CONTRAT DE TRAVAIL POUR TRAVAILLEUR ETRANGER

ETABLISSEMENT ☐

RENOUVELLEMENT ☐

L'exécution du présent contrat est subordonnée au visa préalable du Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi.

Le présent contrat ne peut être résilié qu'à l'amiable ou par voie judiciaire, et ce conformément aux dispositions de l'article 262 du code du travail.

L'employeur doit informer le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi de la résiliation dans un délai maximum de dix (10) jours.

Entre les soussignés :

1- L'employeur :

Raison sociale de l'entreprise :

Siège social :

Gouvernorat :

Tel : Fax :

Matricule fiscal : Numéro d'affiliation à la
sécurité sociale :

Secteur d'activité :

Effectif total : dont étrangers.

Chef de l'entreprise (nom et prénom) :

Nationalité : Qualité :

D'une part,

1- Le travailleur :

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Numéro du passeport :

Spécialité et diplômes :

Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale en Tunisie :

Carte de séjour obtenue : Oui ☐ Non ☐

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier :

Aux termes du présent contrat, l'employeur engage le
travailleur en qualité de :

Article 2 :

La durée du travail objet du présent contrat est de
..... Allant du au :

Cette durée est d'une année au maximum.

(En cas de renouvellement la demande doit être adressée
au Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi un mois au moins avant l'expiration du présent
contrat.)

Article 3 :

Le travailleur perçoit, au cours de la période prévue à
l'article 2 ci-dessus, une rémunération servie par
l'employeur, ainsi qu'il suit :

1) Salaire mensuel en Dinar : (en chiffres)
(en toutes lettres) :

2) Avantages en nature :

3) Autres avantages :

Le salaire servi au travailleur ne peut en aucun cas être
inférieur à celui octroyé à un travailleur tunisien de même
catégorie.

Article 4 :

Le travailleur bénéficie des congés prévus par la
légalisation et la réglementation appliquées dans
l'entreprise.

Fait en quatre (4) exemplaires à le

Signature de l'employeur
(Cachet obligatoire)

Signature de l'employé

- Annexe 2 -
République Tunisienne

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Direction Générale de Placement à l'Etranger et de la Main d'œuvre Etrangère

Contrat N° : ---/---

Tunis le: -----

Visa de contrat de travail pour travailleur étranger

ETABLISSEMENT ☐

RENOUVELLEMENT ☐

Conformément aux dispositions de l'article 258 et suivants de loi n° Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, le Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi atteste que ;

M. /Mme :

Nationalité :

N° de passeport :

Fonction :

Employeur :

N° I.Fiscale :

Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale en Tunisie :

Activité :

Adresse du siège social :

A obtenu un visa de contrat de travail durant la période
du.....au:.....

Salaire mensuel en Dinar :

- (En chiffres)

- (En toutes lettres).....

Avantages en nature:.....

Autres avantages :

Le présent visa de contrat de travail est délivré à l'intéressé(e) sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit.

P/le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-5 du 19 mars 2020

Objet : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative à la fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 8,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 84,

Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de banque, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu l'avis du Comité de contrôle de la conformité n° 2020-5 du 19 mars 2020.

Décide :

Article premier - La présente circulaire vise à renforcer les efforts nationaux tendant à limiter la propagation du virus Covid-19, à travers l'adaptation de la prestation des services bancaires à la conjoncture actuelle exigeant l'encouragement des opérations à distance et la réduction des déplacements aux agences.

Art. 2- Indépendamment de toutes dispositions réglementaires contraires applicables à la tarification des services bancaires, les banques doivent :

1- offrir gratuitement le service de retrait interbancaire de billets de banque des Distributeurs Automatiques de Billets (DAB),

2- suspendre, pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas cent (100) dinars, le prélèvement de toute commission appliquée aux facturiers et aux commerçants pour le service de paiement électronique,

3- délivrer, gratuitement, une carte bancaire à tout client titulaire d'un compte, qui en fait la demande,

4- prendre les mesures nécessaires pour délivrer, gratuitement, à toute personne qui en fait la demande une carte bancaire prépayée.

Art. 3- Les banques et l'Office National des Postes doivent veiller scrupuleusement à la continuité des services de retrait des billets de banque et des paiements électroniques.

A cet effet, ils doivent notamment assurer l'alimentation permanente des DAB, veiller à la disponibilité permanente des plateformes techniques des paiements et prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre dans les meilleurs délais les éventuelles pannes ou interruptions et traiter avec la diligence requise les réclamations de leur clientèle.

Art. 4- Les mesures de tarification prévues par l'article 2 de la présente circulaire revêtent un caractère exceptionnel et provisoire.

Art. 5 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Toutefois, lorsque des prérequis techniques sont nécessaires pour se conformer aux mesures de tarification prévues par l'article 2 de la présente circulaire, l'application de ces mesures ne doit, dans tous les cas, dépasser la date du 27 mars 2020.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1^{er} novembre 2018 relative au ratio « Crédits / Dépôts »,

Vu l'avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-6 du 19 mars 2020.

Décide :

Article Premier - Les banques et les établissements financiers doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les entreprises et les professionnels pour faire face aux retombées de la crise liée à la propagation de la pandémie COVID-19.

Art. 2 - Les banques et les établissements financiers doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux entreprises et aux professionnels exigibles, en principal et intérêts, durant la période allant du 1^{er} mars 2020 jusqu'à fin septembre 2020 et réviser, en conséquence, le tableau d'amortissement.

Cette mesure s'applique aux crédits professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, suite à une demande présentée par tout moyen laissant une trace écrite.

Les banques et les établissements financiers peuvent accorder de nouveaux financements aux bénéficiaires du report des échéances des crédits.

Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article.

Art. 3 - Les banques et les établissements financiers peuvent étendre les mesures prévues par l'alinéa 1^{er} de l'article 2 de la présente circulaire aux clients classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas suivant l'évaluation de la situation du client.

Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés.

Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018 -10 du 1^{er} novembre 2018 relative au ratio «Crédits / Dépôts » et ce, à titre exceptionnel et provisoire, au titre des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 2020 et sont remplacées par ce qui suit :

- Les banques dont le ratio «Crédits / Dépôts » est supérieur 120% à la fin d'un trimestre déterminé doivent réduire le niveau de ce ratio de 1% chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre précédent, tel qu'indiqué à l'annexe n° 2 de la présente circulaire.

- Le ratio « Crédits/Dépôts », est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur suivants :

Numérateur	Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars auquel est soustraite la somme des échéances reportées en dinars détaillées à l'annexe n° 1 de la présente circulaire.	La somme des éléments suivants : - Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en dinars après déduction des autres sommes dues à la clientèle, - Encours des certificats de dépôts, - Toute autre forme d'emprunts en dinars et en devises, à l'exception des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire.

Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du ratio conformément à l'annexe n° 2 de la présente circulaire.

Les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1^{er} novembre 2018 relative au ratio «Crédits / Dépôts »reprennent effet à compter du quatrième trimestre de l'année 2020.

Art. 5 - Les banques et les établissements financiers doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le système d'échange de données, la liste des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien (fichier EXCEL) et ce, conformément au tableau figurant à l'annexe n° 1 de la présente circulaire.

Art. 6 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

Annexe n° 1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels

Liste au titre du mois de:.....

Banque ou Etablissement financier :

Matricule fiscal / Carte nationale d'identité	Client bénéficiaire	Classification à fin décembre 2019	En milliers de dinars					
			Echéances reportées au titre des intérêts		Echéances reportées au titre du principal		Nouveaux crédits accordés	
			En dinars	En devises	En dinars	En devises	En dinars	En devises
Totaux								

Annexe n° 2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020 relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels

Banque :

Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au

(En milliers de dinars sauf indication contraire)

Code RCM00	Libellé	Trimestre T-1	Trimestre T
AC030000000000	Créances sur la clientèle en dinar Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de la présente circulaire (1)		
PA030000000000	Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)		
PA030900000000	Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)		
PA040101000000	Certificats de dépôts (4)		
PA040300000000	Ressources spéciales en dinar et en devise (5)		
PA020102010900	Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)		
PA020102020900	Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l'étranger en dinar et en devise (7)		
PA020101090000	Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)		
PA040209000000	Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)		
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)			
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %)		(12)	(13)
Ratio Cible du trimestre (en %)			(14)
Excédent des créances			((13)-(14))*(10)

Circulaire aux banques n° 2020-7 du 25 mars 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1^{er} novembre 2018, relative au ratio « Crédits/Dépôts »,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-6 du 19 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels,

Vu l'avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-7 du 25 mars 2020.

Décide :

Article Premier - Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les particuliers pour faire face aux retombées de la crise de propagation de la pandémie COVID-19.

Art. 2 - Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1^{er} mars 2020 jusqu'à fin septembre 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.

Cette mesure s'applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.

Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.

Art. 3 - Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l'alinéa premier de l'article 2 de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 et ce, au cas par cas, suivant l'évaluation de la situation du client.

Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés.

Art. 4 - Aussi longtemps que les dispositions de la présente circulaire et celles de la circulaire n° 2020-06 du 19 mars 2020 demeurent en vigueur, et nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 de la circulaire n° 2018-10 du 1^{er} novembre 2018, les banques dont le ratio «Crédits / Dépôts» est supérieur à 120% à la fin d'un trimestre déterminé, doivent réduire le niveau de ce ratio de 1% chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre précédent, tel qu'indiqué à l'annexe n° 1 de la présente circulaire.

Le ratio « Crédits/Dépôts » est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur suivants :

Numérateur	Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars auquel est soustraite la somme des échéances reportées en dinars dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers.	La somme des éléments suivants : - Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en dinars après déduction des autres sommes dues à la clientèle, - Encours des certificats de dépôts, - Toute autre forme d'emprunts en dinars et en devises, à l'exception des emprunts obligataires et des emprunts sur le marché monétaire.

Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du ratio conformément à l'annexe n° 1 de la présente circulaire.

Art. 5 - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 ainsi que l'annexe n° 2 de la circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2020-6 du 19 mars 2020.

Art. 6 - Les banques doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie via le système d'échange de données, le montant total des échéances reportées et le nombre des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Art. 7 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

Annexe n° 1 à la circulaire aux banques n° 2020- 07 du 25 mars 2020

Banque :

Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au

(En milliers de dinars sauf indication contraire)

Code RCM00	Libellé	Trimestre T-1	Trimestre T
AC030000000000	Créances sur la clientèle en dinar Echéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers en dinar Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers (1)		
PA030000000000	Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)		
PA030900000000	Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)		
PA040101000000	Certificats de dépôts (4)		
PA040300000000	Ressources spéciales en dinar et en devise (5)		
PA020102010900	Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)		
PA020102020900	Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l'étranger en dinar et en devise (7)		
PA020101090000	Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)		
PA040209000000	Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)		
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)			
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %)		(12)	(13)
Ratio Cible du trimestre (en %)			(14)
Excédent des créances			((13)-(14))*(10)

Circulaire aux banques n° 2020-8 du 1^{er} avril 2020

Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1^{er} novembre 2018, relative au ratio « Crédits / Dépôts »,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers,

Vu l'avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-8 du 31 mars 2020.

Décide :

Article Premier - Est ajouté à l'article 2 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers un troisième alinéa ainsi libellée :

« Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite ».

Art. 2 - Sont ajoutés à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2020-7 du 25 mars 2020, relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers les articles 3 bis et 3 ter suivants:

Article 3 bis - Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars, exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1^{er} avril 2020 jusqu'à fin juin 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.

Cette mesure s'applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991.

Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la banque par tout moyen laissant une trace écrite.

Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une restructuration des crédits et la période de report prévue par la présente circulaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.

Article 3 ter - Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l'alinéa premier de l'article 3 bis de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l'article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24, et ce, au cas par cas, suivant l'évaluation de la situation du client.

Pour les bénéficiaires de mesures de soutien au sens du présent article, la période de report n'est pas prise en compte dans le calcul de l'antériorité des impayés.

Art. 3 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2020-9 du 1^{er} avril 2020

Objet : Transferts au titre de frais de séjour afférents à la scolarité et la formation professionnelle à l'étranger.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 8 septembre 1993, relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2007-9 du 12 avril 2007, relative au transfert au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu l'avis n° 2020-09 du comité de contrôle de la conformité en date du 1^{er} avril 2020.

Décide :

Article premier - Dans le cadre du soutien des étudiants et des bénéficiaires de formation à l'étranger pour faire face à la crise de la pandémie COVID-19 et nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-10 du 08 septembre 1993 et n° 2007-09 du 12 avril 2007 susvisées, les Intermédiaires Agréés doivent, à la demande du bénéficiaire, effectuer le transfert anticipé des frais de séjour afférents à la scolarité et à la formation professionnelle à l'étranger, au titre des mois de mai et juin 2020, et ce, dans le cadre des dossiers dont ils sont domiciliataires, conformément aux dispositions des circulaires précitées.

Art. 2 - La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.

Le Gouverneur

Marouane El Abassi

مجلة الشغل

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 4 - 084 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 4-084-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-084-4

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU TRAVAIL

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4

Prix : 15⁰,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة الأحوال الشخصية

2019

الثنى ، 15,000 د

ردم ك ، 9 - 104 - 39 - 978 - 9973

منشورات الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 9-104-39-978-9973

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-104-9

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DU STATUT PERSONNEL

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 104 - 9

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجموعة النصوص المتعلقة
بممارسة المحاماة

2019

الثنى : 15,000 د

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك : 2 - 231 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الثنى : 15,000 د

Edition : 2019

I S B N : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS
À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 600 ملهم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus